٢- إذا حفر في الأرض الموات بئراً ، فوصل إلى الماء ، فقد أحياها ، وإن لم يصل إلى الماء فهو الأحق من غيره ، وكذلك لو حفر فيها نهراً .

٣- إذا أوصلَ إلى الأرض الموات ماءً أجراه من عين أو نهر أو غير ذلك ، فقد أحياها بذلك .

٤- إذا غرس فيها شجراً ، وكانت قبل ذلك لا تصلح للغراس ، فنقَّاها ، وغرسها فقد أحياها .

٥- ومن العلماء من قال : إن الإحياء لا يقف عند هذه الأمور ، ويرجع فيه إلى العرف ، فما عدَّه الناس إحياء فهو إحياء ، وما لا يُعَدُّ إحياء فلا يعتبر .

المسألة الثالثة : بعض الأحكام المتعلقة به :

١- من أحيا شيئاً من أرض الموات فقد ملكه ؛ لعموم الأحاديث المتقدمة ، ومنها قوله ﷺ : (من أحيا أرضاً ميتة فهي له) .

٢- حريم[١] المعمور لا يملك بالإحياء ؛ لأن مالك المعمور يستحق مرافقه .

٣- لإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها ؛ لحديث وائل بن حُجر : (أن النبي ﷺ أقطعه أرضاً بحضرموت)[٢] .

٤- يجوز للإمام أن يَحْمِي العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين ، إذا احتاج إلى ذلك ، ولم يكن فيه ضيق أو مضرَّة على المسلمين ، وليس ذلك لأحد سوى إمام المسلمين ، وهو مشروع للمصلحة العامة ، ففي حديث الصعب بن جثامة مرفوعاً : (لا حمى إلا لله ولرسوله)[٣] . ومعنى حماه : أي جعله حمىً ، أي : محظوراً لا يقرب .

---

(١) حريمُ الشيء : هو ما حوله من حقوقه ومرافقه ، سُمِّي بذلك لأنه يحرم على غير مالكه أن يستبدَّ بالانتفاع به .

(٢) رواه الترمذي برقم (١٣٨١) وقال : حديث حسن ، وصححه الشيخ الألباني (صحيح سنن الترمذي رقم ١١١٦) .

(٣) رواه البخاري برقم (٢٣٧٠) .